



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UNIDAD FISCAL OESTE
Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de octubre de 2020.

Se inició el presente caso a partir de la denuncia radicada el día 25 de septiembre del corriente año, por Nicolas H. Kosciuk ante la Oficina Central Receptora de Denuncias de éste Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Antes de avanzar respecto de las pruebas que puedan existir sobre el hecho denunciado y sobre su responsable, debo señalar algunas otras cuestiones.

A partir de la entrada en vigor de la ley local nº 6128, el Código Contravencional (CC) establece dos formas distintas de hostigamiento: la básica (art. 52), y la especial (art. 71 ter) que abarca los hechos realizados mediante el uso de cualquier medio digital.

Pero para analizar ambos grupos de casos debe tenerse presente que —respecto del hostigamiento— la jurisprudencia mayoritaria ha señalado que el Código Contravencional “(...) al tipificar la conducta en análisis, expone la voluntad del legislador que quiso reprimir el hostigamiento de modo amenazante; es decir que tuvo en cuenta dos acciones, por un lado hostigar, definida (...) como perseguir, molestar a uno, ya burlándose de él, ya contradiciéndolo o de otro modo, por otro lado amenazar, definida como dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer mal a otro (...) En los restantes actuados surge que los encartados se dirigían produciendo molestias sin que estas lleguen al punto de operar de modo amenazante (...)” (C.Contrav., Sala II, causa 010/99). En el mismo sentido, se sostiene que “(...) como el verbo típico reclama que el hostigamiento sea efectuado de modo amenazante y amenazar implica dar a entender al sujeto pasivo, mediante gestos o palabras que se le causará un mal, la previsión legal excede el causar meras molestias y busca reprimir a quien avance sobre la libertad del individuo afectado” (CEVASCO, Luis Jorge y FERNÁNDEZ, Walter Horacio, “Derecho Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ED. Fabián Di Placido, Buenos Aires, 2000, p.122).

A su vez, el art. 53 del CC ahora sanciona el maltrato, disponiendo una pena para quien “ejerce violencia, maltrata físicamente o psíquicamente a otro mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o físicos o cualquier otra forma de ataque a la dignidad”, siempre que el hecho —por su intensidad, características o resultado— no termine constituyendo un delito.

En pocas palabras, para que estemos frente a una conducta que pueda ser penada según el art. 53 mencionado, es imprescindible: a) que exista un suceso de agresión física (golpes, empujones, lanzamiento de objetos, etc.) o ambiental (golpes contra objetos de uso personal, muebles, paredes, entre otros) que por su intensidad o modo y contexto de ejecución haya puesto en peligro la integridad física de las personas; o, b) que el maltrato se lleve a

cabo a través de gestos, palabras o acciones (descalificación en privado o en público, insultos, exhibición de carteles o representaciones, etcétera) cuyo desarrollo haya menoscabado la dignidad de quien lo sufrió. En el supuesto identificado con la letra “b” es fundamental señalar cuál fue el contexto del hecho para entender si lo que ocurrió es aquello que la ley viene a castigar o si, en cambio, se trató de un hecho que no llega a tener una trascendencia que justifique la aplicación de una pena.

En el caso no se puso en conocimiento de la Fiscalía ni un hecho que pueda haber representado una intimidación —con los alcances señalados anteriormente— ni tampoco una acción que haya puesto en riesgo cierto la integridad física o afectado seriamente la dignidad de la persona afectada. Lo denunciado ha generado, claramente, una molestia o fastidio en quien decidió tomarse el tiempo de contarle al Estado lo sucedido. Sin embargo, esa “molestia” no es suficiente para que considerar que lo ocurrido constituye una contravención y, como tal, merece ser penado.

Esta interpretación hace que debamos limitar los alcances de las figuras contravencionales estrictamente a ello. El concepto académico denominado “ámbito de protección de la norma” —leído en conjunto con el principio de legalidad— no nos permite ampliar la cantidad de casos que deban ser castigados frente a cualquier clase de situación.

Por lo tanto, como entiendo que lo denunciado no es un hecho sobre el que se pueda responder a través del Derecho contravencional,

DISPONGO:

I.- ARCHIVAR el presente caso, conforme lo dispuesto por el art. 41 inc. 1) de la Ley de Procedimiento Contravencional de la CABA



MARIO GUSTAVO GALANTE
FISCAL DE 1º INSTANCIA
ggalante@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
01/10/2020 12:17:13